

1501190-40.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2077590/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 16874839 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA

Data da Audiência

04/07/2022

Justiça Gratuita

Aos 04 de julho de 2022, às 15:30 horas, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501190-40.2021.8.26.0566 - 2021/000507

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2077590/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 16874839 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA

Data da Audiência

04/07/2022

Justiça Gratuita

Aos 04 de julho de 2022, às 15:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas GUSTAVO BORGES FRISENE e JÚLIO CESAR FONSECA MENALDO. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em

certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas GUSTAVO BORGES FRISENE e JÚLIO CESAR FONSECA MENALDO, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, reconhecimento do privilégio e regime inicial aberto. A defesa requereu o decreto absolutório. É o relatório. DECIDO. Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou ter praticado os fatos narrados na denúncia. As versões dos policiais, desde o auto de prisão em flagrante até os depoimentos nesta data, não são seguros com relação àquilo que o réu fazia no momento anterior à sua abordagem, não estando comprovada a atitude do réu que teria justificado a abordagem policial, nos termos do artigo 240, §2º, do CPP, ou seja, não existe prova segura sobre o réu ter dado causa à "fundada suspeita". A isso, some-se que não havia qualquer objeto ilícito, tampouco drogas, em poder do acusado. As drogas e o valor apreendido foram encontradas no mesmo terreno em que o réu estaria, mas não em poder do acusado. Quanto à confissão extrajudicial feita pelo acusado, no momento dos fatos, não é suficiente para amparar um decreto penal condenatório. Ante o exposto, improcedente o pedido contido na denúncia absolvendo-se o réu CLAUDINEI RODRIGUES DE SOUZA da imputação de ter violado o disposto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Quanto ao valor apreendido, autorizo a sua doação ao FUMCAD. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA